

RECURSO CÍVEL Nº 5008388-38.2024.4.02.5118/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO) (RÉU)

RECORRIDO: NILSON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

ADMINISTRATIVO E CIVIL. INSS E CENAP. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO DO SEGURADO. CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSOS DO INSS E DA CENAP. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO INSS À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DO INSS E DO CENAP, para reformar em parte a sentença a fim de: I) afastar a condenação da autarquia previdenciária - INSS à reparação dos danos materiais; II) determinar que a repetição dos valores indevidamente descontados dos proventos da parte autora ocorra de forma simples, não dobrada. Ficam mantidos os demais termos da sentença recorrida. Sem custas nem honorários, visto que ambos os recorrentes são vencedores, ainda que . Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5008388-38.2024.4.02.5118

510015625126 .V8

RECURSO CÍVEL Nº 5008388-38.2024.4.02.5118/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO) (RÉU)

RECORRIDO: NILSON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recursos tempestivos interpostos pelos réus INSS e CENAP contra sentença que julgou procedente o pedido em ação que versa sobre descontos associativos não autorizados pelo beneficiário e os danos materiais e morais deles decorrentes.

A lide foi julgada nos seguintes termos:

*“Trata-se de ação ajuizada por **NILSON ALVES DE OLIVEIRA**, sob o rito do Juizado Especial Federal, em face do INSS e da CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOSIAÇÃO SANTO ANTÔNIO) objetivando b) Seja deferida a concessão da Tutela Antecipada, “inaudita altera parte”, para que sejam suspensos os descontos realizados da referida CONTRIBUIÇÃO CENAP/ASA do benefício previdenciário da parte autora, no valor de R\$ 77,86 (setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), até final de julgamento, oportunidade em que os mesmos serão declarados ilícitos, ficando impedida a prática de qualquer ato direto ou indireto de cobrança, em cinco dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse Douto Juízo” e “d) A condenação das Rés ao pagamento em dobro de todas as parcelas descontadas com base no artigo 42 parágrafo único do CDC. e) A condenação das Rés*

ao pagamento, a título de DANOS MORAIS, no importe de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento lesivo ou em quantia a ser arbitrada por Vossa Excelência, segundo os parâmetros fixados pela jurisprudência e com base no seu arbitrium boni viri, de forma que a condenação imposta sirva para coibir que as Rés voltem a praticar mais condutas negligentes frente aos seus consumidores".

Inicial e documentos anexados ao Evento 1.

No Evento 3, deferida a prioridade de tramitação, indeferido o pedido de gratuidade de justiça e indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Contestação do INSS, Evento 7. Alegou ilegitimidade passiva ao argumento de que não participa da relação jurídica de direito material entre o autor e a associação. E pugnou pelo reconhecimento da incompetência do juízo para processamento do feito após o reconhecimento da ilegitimidade passiva do INSS. Alegou a aplicabilidade ao caso concreto de prazo prescricional trienal. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Contestação da CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS — SANTO ANTÔNIO, Evento 11. Alegou ilegitimidade passiva do INSS por não integrar a relação jurídica material. Alegou falta de interesse de agir ao argumento de que a parte autora jamais acionou o réu a fim de resolver amigavelmente o conflito. Impugnou o valor da causa. Alegou inépcia da inicial por ausência de planilhas com cálculos do valor do indébito. No mérito, afirmou a regularidade da associação da parte autora que estaria inequivocamente demonstrada por meio da documentação em anexo. E alegou, ainda, que "a parte autora optou por se associar, concedendo a este, autorização para proceder com o desconto em seu benefício dos valores destinados ao adimplemento da mensalidade correspondente a tal adesão, tendo, para isto, ratificado Ficha Cadastral". Pugnou pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos.

Réplica, Evento 16. Impugnou o teor das contestações, requereu o afastamento das preliminares e remeteu-se aos pedidos formulados na inicial.

É o relatório. DECIDO.

Afasto a alegação de ilegitimidade passiva do INSS tendo em vista que a parte autora, na petição inicial, imputa conduta específica ao INSS e formula pedido certo e específico em face da autarquia ré, relativo à falha consignação indevida sobre o benefício previdenciário do autor.

Verificada a legitimidade passiva do INSS, resta evidenciada a competência da Justiça Federal para julgamento do feito, na forma do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal.

Afasto, também, a alegação de falta de interesse de agir, eis que não é requisito legal para o ajuizamento de ação que questiona débitos indevidos consignados sobre o benefício previdenciário a prévia tentativa de solução extraprocessual.

*Quanto ao valor da causa, verifico que a parte autora pleiteia R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) de indenização por danos morais e devolução em dobro dos descontos implantados em seu benefício sob a rubrica "Contribuição CENAP/ASA", iniciados em setembro de 2024 no valor de R\$ 77,86 (setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), bem como a cessação desses descontos. Assim, verifica-se que o valor da causa indicado na inicial, R\$ 20.155,72 (vinte mil e cento e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), corresponde ao conteúdo econômico da demanda, tendo sido observado o disposto no art. 292 do CPC. Assim, ***afasto a impugnação ao valor da causa.****

Afasto, ainda, a alegação de inépcia da inicial, eis que os pedidos são certos, específicos e decorrem logicamente dos fatos narrados, não sendo documento essencial à propositura da ação, in casu, a apresentação de planilha de cálculos, conforme alegado pela ré, em especial tendo em vista que o valor da causa está justificado.

Rejeito a alegação de incidência da prescrição trienal apontado pelo réu, tendo em vista que se trata de pretensão de reparação em razão da falha na prestação de serviço, o que atrai a incidência do art. 27, da Lei nº 8.078/1990 e impõe a incidência do prazo prescricional quinquenal que não transcorreu até a data em que foi distribuída a petição inicial.

Passo à análise de mérito.

A parte autora alega, em síntese, que é aposentada e percebe Aposentadoria por tempo de contribuição sob nº 103.77289.45-8 e que foi surpreendida com a implantação indevida de consignação sobre seu benefício previdenciário de caráter alimentar sem documento autorizativo dos descontos que tenha sido regularmente assinado.

Alega que "JAMAIS AUTORIZOU ou contratou os serviços que originaram os referidos descontos mensais" e que verificou que os descontos indevidos iniciaram em setembro de 2024 no valor mensal de R\$ 77,86 (setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), intitulados como Contribuição CENAP/ASA.

Afirma que "não teve qualquer tratativa para com a Requerida para que a exigida efetuasse tais descontos em seu benefício, bem como nunca entabulou contrato ou autorizou tais descontos, sendo os mesmos realizados de forma ilícita e unilateral sem o prévio conhecimento e consentimento do Requerente. Isto dito, tal atitude da Requerida é uma afronta e imensa falta de respeito com os Beneficiários/Aposentados, pessoas idosas legalmente amparadas pelo estatuto do idoso, assim como o INSS que amassa e joga no lixo a confiança de seus segurados como um pedaço de papel qualquer".

Em que pese tenha a associação ré alegado a regularidade da associação do autor, assevero que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Argumentou a CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS — SANTO ANTÔNIO que a comprovação da contratação/adesão se daria em razão da apresentação de documento com assinatura digital e de cópia de documento pessoal do autor, que teriam sido obtidas no momento da contratação (Evento 11 - OUT4).

Contudo, consigno que o autor impugnou todos os documentos anexados à contestação e que não foi apresentada selfie do autor que tivesse sido tirada no momento da confirmação da contratação, sendo certo que a cópia de documento do autor juntada ao Evento 11 - OUT4, carteira de motorista vencida há mais de dez anos, poderia ter sido obtida por fraudadores por diversos meios, como é de conhecimento notório. E que o endereço de IP (IP 191.241.76.198) indicado na geolocalização apresentada na documentação juntada pela parte ré (Evento 1 - OUT4) não é compatível com o endereço residencial do autor, sendo correspondente a município diverso, Vassouras. Confira-se:

(...)

Ademais, a ré afirma ser uma "prestadora de serviços aos idosos" e na Ata juntada ao Evento 11 - PROC 1 afirma que tem as seguintes finalidades:

(...)

Ora, a análise desse documento corrobora a tese autoral, pois não há credibilidade na afirmação de que o autor teria se associado a uma entidade que promove ações de assistência humana, social e de saúde nos municípios de Fortaleza e Maracanaú, no estado do Ceará, sendo que o autor é pessoa idosa que reside no município de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro. Não seria razoável supor que o autor fosse realizar adesão a serviços que nunca usaria e, no caso concreto, a CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS — SANTO ANTÔNIO não demonstra qualquer solicitação de uso de serviços, ou efetiva participação em qualquer atividade por parte do autor.

Portanto, não se desincumbiu a parte ré de seu ônus probatório e, assim, resta evidenciada a ocorrência de fraude que ensejou consignação indevida sobre o benefício previdenciário do autor referente a contribuição em favor da associação ré, impondo-se a procedência dos pedidos para cessação dos descontos e devolução dos valores indevidamente descontados.

No tocante à repetição de indébito em valor igual ao dobro, com fundamento do art. 42 do CDC, assevero que ao concluir o julgamento do EREsp 1.413.542, a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento sobre a questão, definindo que a devolução em dobro é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" - ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor.

Com razão, o parágrafo único do art. 42, do CDC, estatui que a quantia indevidamente cobrada deve ser devolvida em dobro, excetuado os casos de "engano justificável". O STJ, no mesmo julgamento, esclareceu que "a justificabilidade (= legitimidade) do

enganar, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva".

Foi afetada e discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, no Tema Repetitivo 929 STJ.

Destaco que, conquanto a Corte Especial do STJ tenha modificado posição anterior e definido que cabe a quem cobra demonstrar a lisura de sua atuação (EAREsp 600.663/RS, Min. Herman Benjamin), modulam-se os efeitos dessa decisão às cobranças pretéritas à data de sua publicação (30.3.2021), vigorando, até então, o entendimento anterior, de que, para a devolução em dobro, o lesado deve comprovar a existência de má-fé daquele, evitando-se, dessa forma, qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa. Parcelas posteriores, todavia, deverão ser restituídas na forma dobrada, quando não comprovada a boa-fé objetiva. Nesse sentido, confira-se:

MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se **MODULAR OS EFEITOS** da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. **RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30.** Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

Considerando que o acórdão do EREsp n.º 1.413.542 foi publicado em 30/03/2021, a restituição será devida na forma simples quanto aos descontos indevidos realizadas até 30/03/2021, e em dobro quanto a consignações indevidas realizadas após essa data.

Quanto ao pleito de indenização pelos danos morais, consigno que resta configurado ato ilícito que sujeita a associação ré à reparação dos danos causados à parte autora, consoante art. 927 do Código Civil.

Em relação à responsabilidade do INSS, verifica-se que a ele incumbe o dever de cuidado na verificação da autorização assinada pelo beneficiário, bem como manter os pagamentos ao Banco/associação/sindicato contratado, portanto, havendo negligência que resulte em prejuízo, cabe o dever de indenizar, como é o caso dos autos, sendo tal responsabilidade subsidiária em relação à associação de aposentados que solicitou a consignação indevida dos descontos de contribuição. O INSS não se beneficiou diretamente com qualquer recurso proveniente dos descontos impugnados nos autos, mas, por violar o dever de cuidado responde subsidiariamente pela restituição dos danos materiais.

Sobre o tema, assevero o teor da tese firmada no Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização:

I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de "empréstimo consignado", concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03; II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os "empréstimos consignados" forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.

Realça-se que o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o INSS é responsável, à luz do art. 6º, da Lei 10280, por verificar se houve a efetiva autorização, uma vez que lhe cabe reter e repassar os valores autorizados pelo beneficiário à instituição credora.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência:

Ementa CÍVEL. INDENIZATÓRIA. CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO INSS PELOS DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS DECORRENTES DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASBAPI. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. A TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0500796-67.2017.4.05.8307/PE, afetado como representativo da controvérsia, firmou a seguintes tese: na hipótese em que o

empréstimo contestado foi concedido por instituição financeira diversa da responsável pelo pagamento do benefício, a responsabilidade do INSS, acaso reconhecida, seria apenas subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira. 2. Igualmente, no caso do abatimento a título de contribuição ASBAPI, a responsabilidade do INSS pelos descontos, acaso reconhecida, seria apenas subsidiária em relação à responsabilidade civil da Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos. 3. Consectariamente, pretendendo acionar o INSS, dada a subsidiariedade da responsabilidade atribuída à autarquia previdenciária, a Associação Brasileira de Aposentados, Pensionista e Idosos (ASBAPI), beneficiária dos descontos, também deve constar no polo passivo da demanda. 4. No caso dos autos, verificada a ausência do co-legitimado no polo passivo da demanda, resta extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil e prejudicada a análise recursal.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50007084420194047115 RS 5000708-44.2019.4.04.7115, Relator: ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de Julgamento: 17/12/2019, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS)

Verificada a responsabilidade dos réus, sendo subsidiária a do INSS, quanto à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da ausência de controle de segurança que permitiu a fraude com uso de dados da parte autora e consignação indevida de descontos incidentes sobre o pagamento de seu benefício previdenciário, passo à fixação do quantum indenizatório.

A estipulação do quantum indenizatório deve levar em conta a finalidade sancionatória e educativa da condenação, pelo que não pode resultar o arbitramento em valor inexpressivo, nem, por outro lado, exorbitante. Assim, de acordo como princípio da razoabilidade e observando os critérios da gravidade do dano e das condições econômico-sociais da parte autora e da parte ré, condeno ao pagamento de compensação pelos danos morais sofridos pela parte autora, que arbitro em R\$ 3.000,00 (três mil reais).

O INSS possui responsabilidade subsidiária quanto ao pagamento da restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, bem como quanto ao pagamento da indenização por danos morais, conforme estabelecido no Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização supracitado.

*Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO** para:*

- 1. condenar a CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS — SANTO ANTÔNIO e o INSS a promoverem o cancelamento da consignação sobre o benefício previdenciário da parte autora da rubrica Contribuição CENAP/ASA;*
- 2. condenar a CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS — SANTO ANTÔNIO a promover a devolução dos valores já descontados em folha de pagamento do benefício previdenciário recebido pela parte autora a título de ressarcimento pelos descontos indevidos resultantes da consignação relativa à rubrica Contribuição CENAP/ASA, com juros e correção monetária na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e condenar o INSS, de forma subsidiária, a promover a referida devolução de valores. A restituição será devida na forma simples quanto aos descontos indevidos realizadas até 30/03/2021, e em dobro quanto a consignações indevidas realizadas após essa data.*
- 3. condenar a CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS — SANTO ANTÔNIO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) e condenar o INSS, de forma subsidiária, a promover o pagamento da indenização.*

Sobre os valores da indenização por danos morais incidirá juros e correção monetária conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal. E, conforme estabelecido nas Súmulas 54 e 362 do STJ os juros de mora incidem desde a data do evento danoso e a correção monetária incide desde a data do arbitramento.

Diante da cognição exauriente exercida, reveladora da incontestabilidade do direito da parte autora, defiro a antecipação de tutela, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, para que a CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS — SANTO ANTÔNIO e o INSS promovam a suspensão de quaisquer descontos/cobranças/consignações sobre o benefício previdenciário da autora que tenham pertinência com a rubrica Contribuição CENAP/ASA, objeto desta ação.

Sem custas e honorários advocatícios, conforme artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Interposto recurso em face da sentença de mérito, vista à parte recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos às Turmas Recursais, nos moldes do art. 1.010, § 3º, do CPC, que dispensa a análise dos requisitos de admissibilidade pelo Juízo de primeiro grau.

Transitado em julgado, e mantidos os termos da presente sentença, intime-se a parte ré para cumprimento e promova a Secretaria a retificação da classe do processo, devendo contar a classe Cumprimento de Sentença (JEF). Após, dê-se vista à parte autora para requerer o que entender de direito e voltem-me os autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Recorre o INSS alegando, em preliminar, a ilegitimidade passiva e, consequentemente, a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgamento da presente demanda. Ainda nas preliminares, suscita prejudicial de prescrição. No mérito, sustenta que não pode ser responsabilizada por eventuais danos sofridos pela parte autora, visto que decorrentes de culpa exclusiva de terceiro. Pede a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente em relação ao INSS ou, em caso de procedência, que seja reconhecida sua responsabilidade subsidiária.

Em seu recurso, a ré CENAP reitera os termos já aludidos em contestação, reafirmando a regularidade na filiação. No mérito, alega a inexistência de danos morais e a ausência dos requisitos para a devolução em dobro do valor alegadamente indevido. Postula a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido. Em caráter subsidiário, pede que o ressarcimento de valores se realize de forma simples, não dobrada.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, assevera esta relatora que tem ciência de que foi afetado na TNU recurso em que se discute a mesma questão ora tratada (**PEDILEF 0517143-49.2019.4.05.8100/CE** - Tema 326). Todavia, **não há determinação de suspensão de julgamento dos processos que abordem a mesma temática nas instâncias ordinárias**. Por esse fundamento, não há falar em óbices ao julgamento do recurso inominado interposto nestes autos.

Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva do INSS.

Sendo o INSS o responsável pelo gerenciamento da folha de pagamentos dos aposentados, a ele cabe zelar pela operacionalização de descontos facultativos para associações, só podendo efetuarlos com a expressa autorização e dentro dos limites legais e regulamentares. Nesse sentido, vide o art. 115, V, da Lei nº 8.212/91:

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

I - contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social;

II - pagamento de benefício além do devido;

III - Imposto de Renda retido na fonte;

IV - pensão de alimentos decretada em sentença judicial;

V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados.[...] (grifos acrescidos)

Desse modo, restam rechaçadas as teses de que a autarquia figura como mero órgão pagador; de que o desconto se consubstancia em fato exclusivo de terceiro; e de que eventual responsabilidade omissiva demandaria a comprovação de culpa. Isso porque há um dever de agir no sentido de se verificar se existe, de fato, a permissão de desconto em folha de pagamento por parte do INSS, sob pena de responsabilização objetiva da entidade pública (CF, art. 37, §6º).

Mantido o INSS no polo passivo, resta prejudicada a análise da preliminar de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.

Rejeito, no mais, a alegação de que a pretensão estaria prescrita, porquanto decorrido prazo superior a três anos.

Ora, em se tratando de ação movida em face de pessoa jurídica de direito público, deve-se aplicar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, não o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V, do CC.

Tendo a parte autora deduzido pretensão dentro do prazo de cinco anos, não há prescrição há reconhecer no caso concreto.

No mérito, reputo necessário estabelecer algumas premissas anteriormente a análise das demais alegações recursais:

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é restrita ao âmbito das relações de consumo, em que se visualiza a existência das figuras do consumidor (artigo 2º do CDC) e do fornecedor de produtos ou serviços (artigo 3º do CDC).

Ocorre que o INSS é uma autarquia e, como tal, desempenha atividade típica de Estado, a ele se aplicando o mesmo regime imposto à Fazenda Pública, atuando sem qualquer interesse econômico ou comercial, buscando, apenas, a consecução do interesse coletivo.

Desse modo, sendo a relação do segurado com o INSS uma relação previdenciária e de caráter público, não haveria mesmo falar em aplicação do CDC a este caso concreto.

Além disso, destaco que, a despeito das divergências, entendo que nem mesmo às associações, em hipóteses como a vertente, se aplica o CDC.

Ora, as associações se constituem pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos, nos termos do que dispõe o artigo 53 do CC. Logo, o associado integra a associação, detendo, inclusive, direito de voto, sendo certo que esta não desenvolve atividade empresarial lucrativa, razão pela qual não se enquadrariam as funções de associação e associado nos conceitos de consumidor e fornecedor estampados no CDC.

É certo que, no caso dos autos, o autor não é associado, sendo esta justamente a questão discutida na lide. Ocorre que, ainda assim, não haveria propriamente uma relação de consumo, mas sim uma relação privada, em que o suposto causador de danos deve responder pelos prejuízos e danos causados à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

"(...) o o Código de Defesa do Consumidor não teria incidência para os fins de regular a relação entre a entidade e seus associados, como pretendido pelo recorrente. Isso porque a relação entre os associados e a entidade é de pertencimento, de modo que os estatutos e regimentos organizam a participação e a contribuição de cada um para a realização do escopo comum em favor de toda a comunidade de associados, e não concretizam uma relação de consumo. Mesmo nos casos em que a realização do objeto social do ente associativo envolve a prestação de serviços pela associação aos associados, falta a essa relação o elemento essencial das relações de consumo, qual seja, o fornecimento de bens e serviços em mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do CDC). Tanto é assim que o fornecimento de seus serviços é destinado exclusivamente aos associados, podendo a associação recusar o fornecimento do mesmo serviço a terceiros, o que não é assegurado aos fornecedores de serviços ao mercado, conforme expressa vedação do art. 39, IX, do CDC..."REsp 1778574 - DJe 28/06/2019 -)

Como esclarecido acima, não há que se falar em aplicação do CDC à lide e, da mesma forma, não há como se reconhecer a solidariedade por eventual reparação de danos entre o INSS e a associação, vez que não há relação de consumo (artigo 7º, parágrafo único, do CDC).

Contudo, tampouco haveria que se falar em solidariedade por qualquer outro fundamento. Nos termos do artigo 264 do Código Civil, *"há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigação, à dívida toda"*.

Ocorre que as relações do segurado com o INSS e do pseudoassociado com a associação são distintas e, portanto, também geram obrigações distintas e independentes. Isso a começar porque diante da prática de atos ilícitos, respondem a autarquia e associação por fundamento normativo diverso.

Além disso, há que se ressaltar que a entidade pública demandada não pode responder pelos valores indevidamente descontados pela associação a título de danos materiais, vez que destes não se beneficia.

Considerando que o proveito econômico dos descontos indevidos em benefício previdenciário foi revertido única e exclusivamente em favor da CENAP, natural que somente a esta seja condenada à reparação dos danos materiais.

Sendo assim, **afasto a condenação do INSS à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, mesmo que em caráter subsidiário.** Fica a condenação, portanto, restrita à CENAP – Central Nacional de Aposentados e Pensionistas – Santo Antônio.

Por outro lado, assevero pela **impossibilidade de devolução em dobro do valor material a ser repetido.** Com efeito, o art. 940 do Código Civil prevê que a devolução em dobro do valor cobrado em dívida inexistente pressupõe a demonstração cabal de má-fé de quem a cobrar, hipótese não ocorrida nos autos.

Não configurada a má-fé nos descontos efetuados no benefício, a repetição se dará de forma simples. Necessária, assim, a **reforma da sentença para afastar a condenação à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados em folha de pagamento.**

Os danos morais, por sua vez, restam configurados, dada a falta de cuidado/diligência do INSS, que, apesar de ter a obrigação de zelar pela integridade da folha de pagamento dos segurados, permitiu fosse consignada contribuição facultativa benefício previdenciário de natureza alimentar sem trazer aos autos o documento relativo à autorização expressa da recorrida para fazê-lo.

Sendo assim, a condenação à indenização dos danos morais da associação e da autarquia, em caráter subsidiário, deve prevalecer tal como decidido em sentença.

No mais, entendo que o valor fixado a título de indenização por dano moral foi devidamente ponderada pelo Juízo monocrático, de modo que deve ser mantido como tal por estar em acordo com o Enunciado 8 das TRRJ.

Pelo exposto, nos moldes da fundamentação, VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DO INSS E DO CENAP, para reformar em parte a sentença a fim de: I) afastar a condenação da autarquia previdenciária - INSS à reparação dos danos materiais; II) determinar que a repetição dos valores indevidamente descontados dos proventos da parte autora ocorra de forma simples, não dobrada. Ficam mantidos os demais termos da sentença recorrida. Sem custas nem honorários, visto que ambos os recorrentes são vencedores, ainda que . Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.